蒙山县丝艺文化中心“7·23”事故调查报告

2023年7月23日8：40左右，蒙山县蒙山镇新联村工业园区丝艺文化中心1#楼在建建筑工程（以下简称：1#楼建筑工程）发生了一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规规定，蒙山县人民政府快速成立了由县府办、县住建局、县应急局、县公安局、县总工会、蒙山镇人民政府组成的“7.23”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，对事故开展了调查。现已查明事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间

2023年7月23日8：40左右。

（二）事故发生地点

位于蒙山县蒙山镇新联村工业园区的蒙山县丝艺文化中心1#楼第四层楼顶。

（三）事故发生单位

贵州云帆建设有限公司。

（四）事故类别

高处坠落事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，无人员受伤。死者游某宝，男，汉族，1971年X月XX日生，身份证号：3504291971XXXX5513，户籍住址为：福建省泰宁县X村X号。2023年7月2日与贵州云帆建设有限公司签订了《简易劳动合同》，成为贵州云帆建设有限公司的工人，并接受三级教育，系工地杂工。

（六）事故现场勘查情况

事故现场为蒙山县丝艺文化中心项目1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面至该楼第四层室内楼面。蒙山县丝艺文化中心项目1#楼共四层，结构为框架结构。该楼顶面积共1141.2平方米，其中留有252.4平方米作为采光天窗，安装采光玻璃。该采光天窗是一个坡度为20.5%的斜面，由一块块采光玻璃组拼而成。事故现场勘查发现，该天窗玻璃采光顶面缺少一块采光玻璃，存在一个1050mm×1760mm洞口。该洞口周边没有警戒线，也未设置有醒目的警示标志。该洞口周边及下方也没有防坠落设施。在该玻璃采光顶面未发现有安全带和可靠的防滑措施(见下图1、图2)；该洞口中心点距第四层室内楼面高度为9.6米，该洞口下方的第四层室内楼面有一滩血迹（见下图3）。

图 1：事故现场俯视照片



图 2：事故现场仰视照片

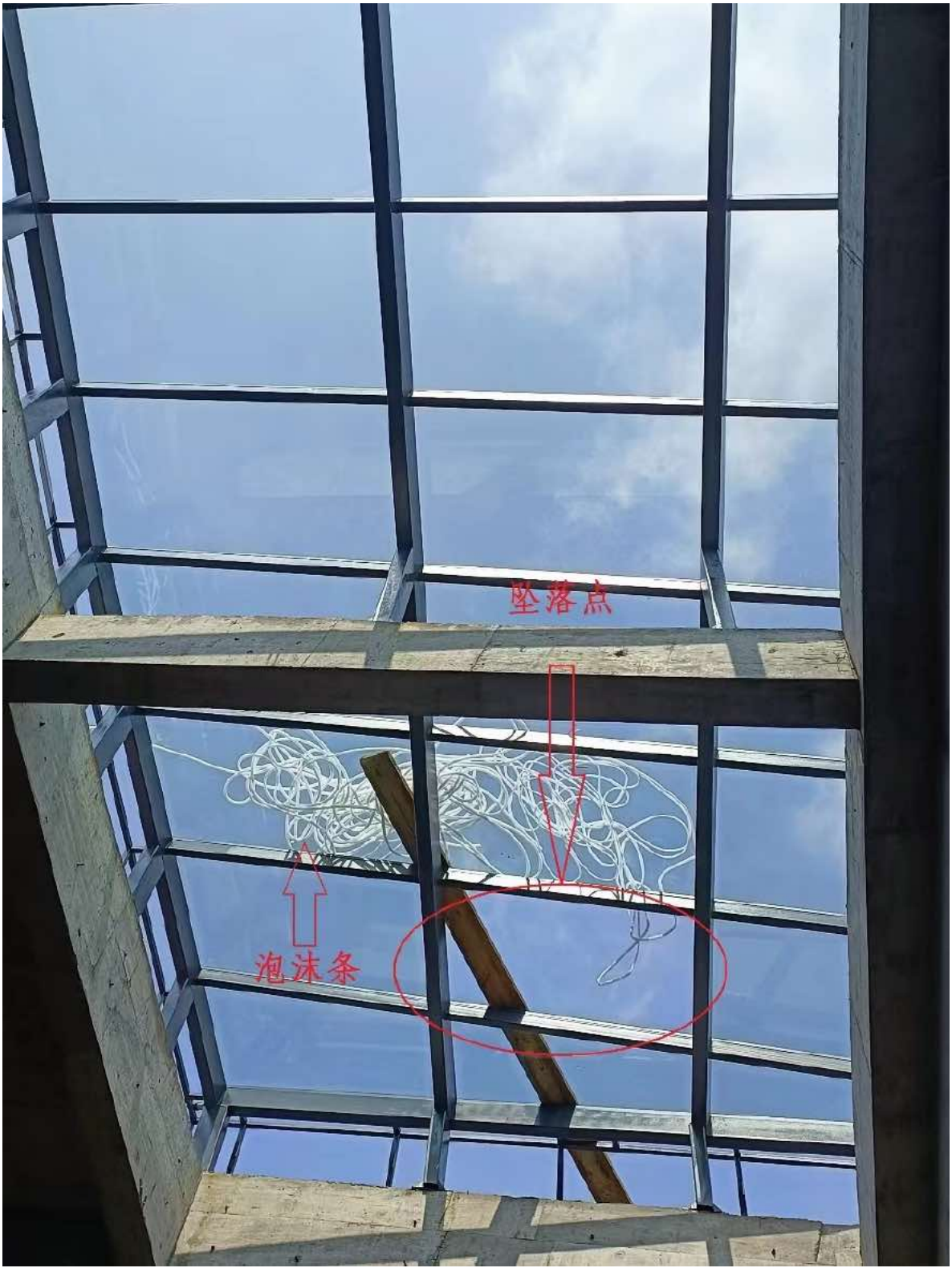


图 3：事故现场立面照片



（七）直接经济损失

该事故造成直接经济损失共计约85万元，(主要为死者丧葬费、一次性死亡补偿金、家属交通费、误工费等)。

二、基本情况

（一）工程概述

蒙山县丝艺文化中心项目1#楼建筑工程项目位于蒙山县蒙山镇区，2022年11月17日取得蒙山县自然资源局发出的建设工程规划许可证，证号：建字第450423202200147号。2023年2月6日取得蒙山县住房和城乡建设局发出的建筑工程施工许可证，编号：450423202302060101。该项目按照功能划分为接待中心、文化街、人防工程以及地上停车位、道路、室外排水、指示牌、绿化等配套设施。建设内容为主体工程、门窗工程、墙体砌筑工程、屋面工程、墙面装饰工程等。结构类型为框架结构，基础形式为筏板基础。建筑面积约15118.67平方米，造价约5429.26万元，建筑层数为地上4层，建筑高度26.41米，地下1层，建筑高度3.8米，为蒙山县丝艺文化中心项目-地下室、1#楼、3~11#楼11个单体之一，事故发生时工程进度处于装饰装修施工阶段。

该项目建设单位为蒙山县蒙易投资开发有限公司；监理单位为广西城建咨询有限公司，总监工程师吴某海;施工单位为贵州云帆建设有限公司，该公司在蒙山成立有工程项目经理部，项目经理江某峰，安全员高某、高某影、蒋某朋。

（三）事故相关单位基本情况

1、事故单位基本情况

事故单位为贵州云帆建设有限公司。该公司成立于2022年02月21日，地址为贵州省贵安新区湖潮乡碧桂园绿色金融港项目（ZD-14地块）A2号楼3楼1-1，建筑工程施工总承包壹级资质。统一社会信用代码91520900MA7GCXJL23，注册资本为10000万人民币，法人代表：王祚峰，营业期限：长期有效，经营范围：建设工程施工；房地产开发经营；房地产经纪；房地产咨询；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；土地整治服务。建筑业企业资质证书编号：D252142858，有效期至：2027年4月22日。安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字[2022]000027，有效期2022年5月7日至2025年5月7日。

2022年8月23日，该公司通过招投标取得了蒙山县丝艺文化中心项目-地下室、1#楼、3~11#楼施工总承包资格，并于2022年8月24日与建设单位（发包人）签订了蒙山县丝艺文化中心项目-地下室、1#楼、3~11#楼施工总承包合同。

2、工程监理单位基本情况

监理单位为广西城建咨询有限公司。该公司成立于1995年12月08日，地址：南宁市青秀区金湖路58号广西建设大厦三楼;统一社会信用代码91450100198228886E，法定代表人：陈群毓，注册资本为800万人民币。营业期限：长期，主要从事

工程管理服务,建设工程招标代理,政府采购代理等业务，企业的经营范围为:工程管理服务、建设工程招标代理、政府采购代理、中央投资项目招标代理、工程造价咨询、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、电力工程监理、农林工程监理等业务。资质证书编号：E145000200，有效期至：2023年11月13日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。该公司于2020年6月10日与蒙山县蒙易投资开发有限公司就蒙山县丝艺文化中心项目签订了《广西壮族自治区房屋建筑和市政工程全过程咨询合同》，合同约定广西城建咨询有限公司负责对蒙山县丝艺文化中心项目工程施工全过程监理。

3、建设单位基本情况

建设单位为蒙山县蒙易投资开发有限公司。该公司是蒙山县永安鑫泰投资发展集团有限公司的子公司，持有蒙山县市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码91450423MA5N11355H（1-1），法定代表人陈锋，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），主要从事公共设施管理业。成立于2018年01月24日，企业地址为蒙山县蒙山镇湄江街，公司注册资本15000万元人民币。该公司于2020年6月10日与广西城建咨询有限公司就蒙山县丝艺文化中心项目签订了《广西壮族自治区房屋建筑和市政工程全过程咨询合同》（以下简称：监理合同），该监理合同约定的全过程

工程咨询服务内容为：本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。监理范围为：经审查备案的施工图纸及工程量清单包括的全部内容工程施工的全过程监理、缺陷责任期阶段监理及相关服务以及项目附属配套工程及相关服务性工作监理。EPC 总承包监理管理工作内容为：一是审核批准 EPC 总承包提交的总控进度计划；二是检查 EPC 总承包各重要节点计划执行情况，并督促整改落实；三是组织审核设计概算与投资控制指标的符合件；四是对材料设备采购、专业分包招标进行过程监督把控；五是对 EPC 总承包施工过程中质量、造价、进度、安全等方面进行监督检查，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产法定职责，等等。经查，蒙山县蒙易投资开发有限公司基本履行了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二章规定的责任，并履行了该监理合同约定的义务。

三、事故经过和救援情况

2023 年 7 月 23 日早上约 7：30，蒙山县丝艺文化中心项目部安排游某宝、吴某连、阳某成、王某成、王某东等五名工人上

到蒙山县丝艺文化中心项目1#楼第四层楼顶天窗玻璃采光顶面施工，工作任务是先用泡沫条填充采光玻璃块之间的缝隙，然后打上玻璃胶。这五名工人在上述楼顶玻璃采光顶面施工过程中仅戴安全帽，都没有系安全带。他们工作至8：40左右，位于游某宝旁边最近位置（距离3米左右）施工的吴某连眼睛余光看到游某宝从玻璃采光顶面的洞口跌落，吴某连马上呼喊了一声“老游掉下去了”。于是同班的四名工人马上从楼顶玻璃采光顶面下到第四层室内楼面处查看游某宝伤势情况，发现游某宝流了很多血。接着与游某宝同班的四名工人轮流呼唤“老游”，但没见游某宝反应。于是立即向项目管理人员报告。接着项目部管理人员迅速赶到事发现场并组织救援，立即拨打120急救电话，120急救中心医生快速赶到现场实施救治，经全力抢救无效，游某宝死亡。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，立即启动应急救援预案，县应急管理局、县住房城乡建设局、县公安局及蒙山镇政府等单位第一时间赶赴事故现场开展应急处置工作。

2023年7月25日，在县事故处置工作组协助下，施工单位—贵州云帆建设有限公司与死者家属达成了赔偿协议，由贵州云帆建设有限公司一次性赔偿死者家属人民币85万元，死者家属情绪稳定，该起事故善后工作得到了妥善处理，没有造成恶劣的社会影响。

四、事故原因与性质

（一）直接原因

1、未落实高处作业现场安全防护措施。一是在存在高处坠落危险的作业场所未落实防坠落措施。事故现场勘查发现，游某宝从蒙山县丝艺文化中心1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面坠落的洞口周边及下方没有防坠落设施，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条及***《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.2.3条***规定。二是高处作业人员没佩戴和使用安全防护用品。经笔录取证，游某宝等高处作业人员没有佩戴安全带，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条及***《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)条3.2.1条规定。***

2、工人游某宝违规作业。游六宝在蒙山县丝艺文化中心1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面的洞口附近作业，存在高处坠落危险，没有遵守高处作业的有关安全规范规定。未按要求佩戴安全带，在没有可靠的安全防护措施保障的条件下进行高处作业，导致游某宝不慎从楼顶天窗玻璃采光顶面的洞口处坠落到第四层室内楼面，从而造成死亡。

（二）间接原因，

贵州云帆建设有限公司蒙山县丝艺文化中心工程项目经理部（以下简称：丝艺文化中心工程项目部）安全生产主体责任落实不到位:

（1）没有根据不同施工阶段和周围作业环境的变化及工程特点制定并落实相应的安全施工措施。事故发生前，1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面上已经存在会造成高处作业人员坠落危险的洞口，且该采光顶面为倾斜的玻璃面，存在施工人员滑落危险。没有针对这个重点部位和施工环节编制相应的专项施工方案、落实相应的安全施工措施。不符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款、第二十八条第二款，《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第2.0.2条、第3.2.1条，《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）第3.0.3条规定，《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第124号）第二十四第、第二十五条规定。

（2）未认真开展隐患排查、整治。一是从事故调查组提取的《监理机构周质量、安全检查记录》中发现：事故发生前，建设单位、监理单位、施工单位多次进行联合检查指出存在多项问题隐患，其中就有高处作业人员未佩戴安全带现象，但施工单位没有全部彻底落实整改，同一问题隐患反复出现，甚至同一部位同一问题隐患反复出现；二是施工现场存在会造成人员高处坠落的隐患没有及时消除。今年6月底，进行楼顶天窗采光玻璃安装后，因缺少一块采光玻璃，楼顶天窗玻璃采光顶面已经留下一洞口，直到今年7月23日事故发生前也没有补装上去，事故发生前会造成人员坠落的洞口隐患已经存在，隐患

还没消除就安排人员施工作业。不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.2、3.0.4条有关规定。

（3）作业现场安全管理不到位。一是丝艺文化中心工程项目经部安全管理人员事发前已经知道楼顶天窗玻璃采光顶面缺少一块采光玻璃，存在一个洞口，工人施工前没有在楼顶天窗玻璃采光顶面的洞口采取防坠落措施。不符合《中华人民共和国建筑法》第三十条第一款、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条有关规定；二是项目负责人和专职安全管理人员履职不到位。7月23日，游六宝等五名工人在蒙山县丝艺文化中心1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面上开始施工前及施工过程中，项目负责人和专职安全管理人员都没有到这个存在人员高处坠落危险的重点部位和环节进行带班检查和安全生产巡查，致使作业现场安全防护措施没有得到督促落实，工人违规作业行为没有得到及时纠正。并且从今年5月11日至事故发生时止，报监的一名专职安全员一直未到场履职。项目负责人和专职安全管理人员在接到发生事故的电话报告后，才赶到游六宝坠落的第四层室内楼面。不符合《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第124号）第二十六条、第二十七条规定；三是从事故现场勘查发现，在存在高处坠落危险的洞口周边没有设置警戒线和明显

的警示标志，不符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十八条第一款规定。

（4）特种作业人员无证上岗。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，2015年5月19日原国家安全监管总局令第80号修正）规定，在高处从事建筑物作业属于特种作业，特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。事故当班游某宝等五名工人未经高处作业专门安全技术培训并经考核合格，没有取得高处作业操作证，进行高处作业。不符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十条规定。

（5）班前安全教育、安全技术交底流于形式。从施工单位提供的今年7月23日班前安全活动记录发现，丝艺文化中心工程项目部没有结合1#楼楼顶采光天窗玻璃采光顶面作业环境、作业条件的特点对游六宝等五名工人进行有针对性的安全生产教育和培训，班前安全教育内容没有针对1#楼楼顶采光天窗玻璃采光顶面施工进行安全教育培训的内容；从施工单位提供的安全技术交底记录发现，今年7月2日对游某宝等五名工人进行过安全技术交底。据笔录取证，今年7月2日游某宝等事故当班的五名工人没有在1#楼楼顶采光天窗玻璃采光顶面施工。今年7月23日游某宝等事故当班的五名工人才到1#楼楼顶采光

天窗玻璃采光顶施工，他们上班前，没有安全技术交底的书面记录，没能证明岗前已经进行过安全技术交底。不符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十八条、第四十三条及《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）第8.2.1条、第8.2.2条、第8.2.3条、第8.2.4条规定。

（6）未严格按照施工方案确定的工艺施工。2023年1月5日，施工单位编制了《金属屋面瓦及玻璃采光顶工程施工方案》并通过了监理单位审查，该施工方案确定玻璃采光顶施工工艺为：屋面梁钢筋绑扎完成后→放线→下预埋钢板→屋面混凝浇筑→钢结构安装前下方搭设安全防护架→钢结构安装→玻璃安装→涂防水密封胶→检查、验收。事故现场勘查时未发现采光天窗的钢结构下方搭设有安全防护架，而且因缺少一块采光玻璃，玻璃采光顶存在一个洞口。事故发生当天，实际上采光玻璃安装工序还没完成，就实施涂防水密封胶工序。

（三）事故性质

综上所述，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位认定及处理建议

贵州云帆建设有限公司：从上述事故原因分析可知，贵州云帆建设有限公司作为蒙山县丝艺文化中心项目-地下室、1#楼、

3~11#楼总承包单位，安全生产主体责任不落实。未落实生产安全事故隐患排查制度，没有采取有效的技术措施、管理措施及时发现并消除事故隐患，贵州云帆建设有限公司对这起事故负有责任。建议由县应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对贵州云帆建设有限公司依法给予行政处罚。

（二）事故责任人认定及建议处理

1.游某宝：安全意识淡薄，违规作业，在没有可靠的安全防护措施保障的条件下进行高处作业，导致高处坠落死亡。游某宝本人对这起事故负有责任，鉴于其本人已在事故中死亡，免于行政处罚。

2. 江某峰：贵州云帆建设有限公司蒙山县丝艺文化中心工程项目部经理，未认真履行本项目主要负责人安全生产工作职责。

（1）未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。

①所制定的安全生产责任制没有达到全员要求。蒙山县丝艺文化中心项目部只制定有项目经理、项目技术负责人、项目经理部、班组长、安全员、材料员、施工员、质量员安全生产责任制，没有制定本施工项目高处作业工、焊工、电工、塔式起重机司机、建筑起重司索信号工、架子工等岗位人员安全生产责任制。也没有明确所有岗位的责任范围和考核标准等内容。

②没有落实安全生产制。一是对检查发现的问题隐患没有及时督促落实责任人实施整改，特别是对报监的一名专职安全员长时间未能到场履职问题没有及时采取相应措施解决，致使现

场安全管理不到位；二是事故发生前，1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面已经缺少采光玻璃，留下一个洞口，没有督促责任人及时补装，为事故发生埋下根苗。

（2）未健全并实施本单位安全生产规章制度。

①施工现场安全管理制度不健全、实施不到位。一是所制定的施工现场安全管理制度只有安全教育、安全培训、安全交底、安全活动日、持证上岗等要求的内容，没有涵盖所有的现场安全管理内容，并且与安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、班前安全活动、特种作业持证上岗制度等制度的内容重复、混淆，没有针对不同施工现场制定相应的施工现场安全管理制度；二是施工现场安全管理制度中规定，各级安全教育要具有针对性，对待各班组的安全交底不可千篇一律，而从提取的安全教育、班组的安全交底台账发现，各班组的安全交底内容完全相同，没有针对性，更没有针对7月23日1#楼楼顶天窗采光玻璃面作业班组进行有针对性安全教育、安全交底。

②隐患排查整改制度未实施到位。一是从提取的安全周检记录中发现，同一问题隐患反复出现，甚至同一问题隐患在同一部位反复出现；二是事故发生前，没有督促实施1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面存在容易造成人员高处坠落的洞口隐患整改；三是事故发生当天，游某宝等五名工人在1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面施工前，没有对该施工现场进行安全检查，直到事故发生后才赶到现场。

③特种作业持证上岗制度未实施到位。

1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面施工现场存在一个洞口，该洞距离第四层楼面高度远远超过2米，且该施工现场是一个安装了玻璃的斜面，工人在这个作业面上施工，造成人员高处坠落的可能性极大。《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）将高处作业定义为：在坠落基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。因此，7月23日游某宝、吴某连、阳某成、王某成、王某东等五名工人在1#楼楼顶天窗玻璃采光顶面施工属于高处作业施工。但游某宝、吴某连、阳某成、王某成、王某东等五名工人都未经高处作业专门安全技术培训，未取得高处作业操作证。

（3）高处作业安全操作规程未实施到位。

高处作业安全操作规程明文规定，高处作业必须系安全带，但事故当班人员没有系安全带。并且从调查组提取的安全检查记录中发现，高处作业人员没系安全带的现象多次出现。

江某峰对这起事故负有责任，建议由县应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定依法给予行政处罚。

3.高某：贵州云帆建设有限公司蒙山县丝艺文化中心项目-地下室、1#楼、3~11#楼专职安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理人员职责。没有按照有关规定每天在施工现场开展

安全检查，对查检发现的隐患也没有立即处理；对各班组安全生产教育和安全技术交底没有针对性，致使事故当班人员没有具备必要安全生产知识；未及时纠正事故当班工作违规作业行为。高某存在违法行为，对此次事故发生负有责任。建议由县住建部门根据有关法律法规对高昶依法给予行政处罚。

4、对其他相关责任人的处理建议。这起事故，施工单位的施工员、组长等都存在违法行为，对这起事故都负有不同程度的责任，建议施工单位按照有关规章制度对相关责任人进行处理。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施:

（一）贵州云帆建设有限公司。要深刻汲取事故教训，举一反三，要深入学习贯彻《安全生产法》、《建筑法》和《建筑工程安全管理条例》等法律法规及建筑行业标准规范，建立健全并严格落实全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度及操作规程，按照行业标准和规范，进一步完善各项施工方案和措施；要加强高处作业安全管理，坚决执行持证上岗制度；要发放并督促施工人员佩戴符合国家标准和行业标准的劳动防护用品；要加强施工现场的安全管理，落实施工现场安全管理责任，加强施工现场隐患排查整治，切实落实施工现场各项安全

防护措施，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为；要加强安全生产教育培训工作，对不同岗位要进行有针对性安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，告知从业人员现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，提高安全管理人员和作业人员安全意识、管理能力、自我安全保护意识及操作技能。

（二）广西城建咨询有限公司。要严格落实总监理工程师负责制度，切实承担起建筑施工项目安全监理责任，按照法律法规和建筑工程建设强制性标准及监理合同约定职责实施全过程监理，加强从业人员的作业资格审查，加强从业人员岗前的劳动防护用品检查，对危险工程要按照规定编制针对性的监理实施细则，对重点施工部位和环节要依法实行旁站监理，加强巡视、检查，及时发现并消除事故隐患，切实把好施工安全关。

（三）蒙山县蒙易投资开发有限公司。要加强对发包项目的安全管理，细化安全生产管理职责和工作任务，督促施工单位、监理单位落实各自安全生产管理职责。要加强监督检查，及时发现、纠正施工现场存在的各类违法、违规、违章行为，坚决预防生产安全事故的发生。

（四）有效管控高处作业安全风险。建筑行业主管部门要立即对全县所有建筑施工项目开展地毯性安全隐患大排查，特别是要对建筑施工高处作业和吊装作业项目开展一次全面安全隐

患排查，不留死角、不留盲点。要严肃查处无资质作业、施工人员未经有针对性的安全教育培训上岗、施工现场安全措施不落实等违法行为。对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保建筑行业安全生产形势稳定。

蒙山县丝艺文化中心“7.23”事故调查组

2023年9月15日